القانون رقم 2011-047 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 المتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك[18]

18 - الجريدة الرسمية عدد 1252 بتاريخ 30 نوفمبر 2011.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: مجال التطبيق

تخضع مسطرة تعويض ضحايا حوادث المرور التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: إجراءات المصالحة

المادة 2: طلب التعويض

قبل رفع دعوى أمام القضـــــاء يجب على الضـــــحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أن يتقدموا بطلب المصالحة إلى المؤمن بهدف الحصول على تعويض الضرر الحاصل.

يتضمن الطلب وجوبا :

- نسخة من محضر الحادث،
- نسخة من الخبرة الطبية،
- شهادة وفاة عند الاقتضاء،
- أية وثيقة أخرى ضرورية للتعويض

المادة 3: إرسال المحاضر

يلتزم وكلاء الشرطة القضائية الذين قاموا بمعاينة حادث المرور الذي تسبب في حالة وفاة أو ترتبت عليه إصابات جسدية للضحية، بإرسال نسخة من المحضر إلى شركات التأمين للعربات المعنية بالحادث، في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم وقوعه.

ويلتزمون كذلك بتسليم نسخة إلى الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بناء على طلبه(أو طلبهم).

المادة 4: عرض التعويض

يلتزم المؤمن بتقديم عرض للتعويض إلى الضحية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر، و إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا الأخير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

و في الحالتين تحسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم إلى المؤمن طرف الضحية أو ذوي حقوقه.

المادة 5: تعدد العربات

في حالة تعدد العربات البرية ذات المحرك المتسببة في الحادث بشكل يتعذر معه تحديد المسؤول عن الحادث، فإن عرض التعويض يقدم من طرف مؤمن المسؤولية المدنية لمالك العربة الذي يختاره الضحية، أو ذوي حقوقه في حالة وفاته.

المادة 6: عرض التعويض الاحتياطي

عندما لا يمكن في الأجل المحدد في المادة 4 تحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره، يجب على المؤمن تقديم عرض احتياطي للتعويض.

المادة 7: سير الخبرة الطبية

في حالة إجراء خبرة طبية بهدف تقديم عرض التعويض المنصوص عليه في المادتين 4 و 6 يقوم المؤمن أو من يمثله بإشعار الضحية خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل إجراء الخبرة باسم و عنوان الطبيب المعين، و بموضوع و تاريخ و مكان إجراء الخبرة الطبية.

يجب على الطبيب الذي قام بالخبرة الطبية إرسال نسخة من تقرير الخبرة الطبية إلى المؤمن و إلى الضحية و عند الاقتضاء إلى الطبيب المؤازر للضحية.

المادة 8: وفاة الضحية

إذا حصلت وفاة الضحية بسبب الحادث، يلزم المؤمن بناء على تقديم المبررات بتعويض تكاليف العلاج المنفقة على الضحية في الفترة الفاصلة بين وقوع الحادث و الوفاة.

المادة 9: رفض الخبرة الطبية، أو اختيار الطبيب

عندما يرفض الضحية الخضوع للفحوص الطبية أو يعترض على اختيار الطبيب، مع تعذر حصول اتفاق مع المؤمن، فإن القيام، بناء على طلب المؤمن بتعيين طبيب بصفة

خبير باتفاق مشترك لطبيبيهما يمدد أجل العرض المفروض على المؤمن لتقديم عرض بالتعويض لفترة مساوية لفترة عدم الاتفاق على تعيين طبيب.

المادة 10: قبول العرض أو رفضه

يجب على الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أن يقدم طلبه أو رفضه بشكل صريح لعرض التعويض المقدم من طرف المؤمن في الآجال المنصوص عليها في المادتين 4 و6 في أجل شهر من تاريخ تسلم الضحية أو ذوي حقوقه للعرض.

المادة 11: الرجوع في الصلح أو رفضه

يمكن للضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته رفض عرض التعويض أو التراجع عنه بعد موافقتهم عليه خمسة عشر (15) يوما إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون.

ويعتبر باطلا أي شرط يقضي بتنازل الضحية عن هذا الحق.

الفصل الثالث: الإجراءات القضائية

المادة 12: قبول دعوى التعويض

وفي حالة انصرام الآجال المنصوص عليها في المواد 4، 6، 7، 9، 11 دون حصول الضحية (أو ذوي حقوقه) على التعويض، يمكن لهذا الأخير أن يرفع (أو يرفعوا) دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في قضايا التأمين.

المادة 13: الحكم

تعقد المحكمة جلسة وتبت في المسؤولية والتأمين، وفي حالة تحققها من قيام المسؤولية و من وجود التأمين تصدر المحكمة حكما يلزم المؤمن للجهة المسؤولة مدنيا بتسديد مبلغ التعويض مع زيادة بنسبة 20٪.

المادة 14: التنفيذ المعجل

ينفذ الحكم الصادر عن المحكمة المختصة المتعلق بدفع التعويض رغم المعارضة و الاستئناف.

يمكن أن ينفذ الحكم بصورة ودية، أو عن طريق عدل منفذ معتمد لدى المحاكم الموريتانية.

الفصل الرابع: أحكام نهائية

المادة 15: المتابعة الجنائية

لا تعطل إجراءات متابعة المسؤول جنائيا عن الحادث، إجراءات المصالحة الودية مع المؤمن الذي يبقى ملزما بمراعاة أحكام المادتين 4 و 6.

يعتبر الحكم المحدد للمسؤولية الجنائية للمسؤول عن الحادث كاف لمطالبة المؤمن بدفع التعويض للضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته.

المادة 16: توسيع مجال التطبيق

تطبق أحكام هذا القانون بنفس الشروط على الحوادث التي تتسبب فيها العربات ذات محرك، المملوكة من طرف الدولة.

المادة 17: التقادم

يتقادم طلب التعويض بخمس سنوات من تاريخ التآم جراح الضحية أو من تاريخ وفاته.

و تتقادم دعوى التعويض إذا لم تقدم إلى المحكمة المختصة في أجل ثلاث سنوات التي تلي تاريخ العرض الذي يمتنع فيه المؤمن عن التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته عرض التعويض المقدم من قبل المؤمن.

المادة 18: نفاذ القانون

تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المادة 2 جديدة من الأمر القانوني رقم 91-039 بتاريخ 8 دجمبر 1991 الذي يكمل القانون رقم 76-020 بتاريخ 27 يناير 1976 القاضي بإجبارية التأمين على العربات البرية ذات محرك، والمادة 30 جديدة من الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 9 ابريل 2007 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 93-40 بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن مدونة التأمين.

المادة 19: النشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للدولة.